TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS
SALA PRIMERA

JAVIER ENRIQUE CASTILLO CADENA
Magistrado Ponente

Medellín, trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

Sentencia Consulta No.	**028**
Radicado:	050003121002-2018-00060-01
Proceso:	Restitución y formalización de tierras
Solicitante:	Marta Olga Gallego García y Carlos Arturo Velásquez Velásquez
Sinopsis:	La sentencia consultada (#011) del 25 de junio de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, será revocada para en su lugar: reconocer y proteger el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras de MARTA OLGA GALLEGO GARCÍA, en cuyo favor y exclusivamente se le ordenará la compensación por equivalencia; y en igual forma, se dictarán órdenes de atención en favor de CARLOS ARTURO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ.

Procede esta Sala, a resolver el grado jurisdiccional de consulta previsto en el inciso 4º del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, sobre la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, el 25 de junio de 2019, mediante la cual, resolvió negar las pretensiones de restitución y formalización jurídica a MARTA OLGA GALLEGO GARCÍA Y CARLOS ARTURO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, en el proceso con acumulación de solicitudes por ellos promovido, sobre dos (2) predios urbanos ubicados en el municipio de San Carlos (Ant.), reclamantes que se encuentra representados en el presente proceso por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante UAEGRTD o simplemente la UNIDAD).

1. ANTECEDENTES

Al tratarse de dos (2) solicitudes acumuladas, se analizarán los hechos en forma separada.

1.1. La solicitud de MARTA OLGA GALLEGO GARCÍA.